

【回答】PTA入会手続き等の法的見解について照会事項6点+追加2点について

1件のメッセージ

社会教育課 組織 <syakaikyokuika@pref.hyogo.lg.jp>
To: az001530051919@gmail.com

2025年12月24日 11:28

PTA適正化推進委員会
事務局代表 佐藤 大 様

兵庫県教育委員会事務局社会教育課でございます。
照会のありました事項につきまして、以下のとおり回答いたします。

(1)PTAの入会契約の成立要件に関する法的見解について

保護者の明示的な申込み意思表示とPTAの承諾がないまま、学校側が児童の入学をもって一律に「会員」とみなす運用については慣例的に行われてきましたが、PTAは任意団体であり、入退会については自由であるため、不適切であると考えます。

(2)学校によるPTA会費の徴収行為が無権代理に該当するかについて

学校がPTAから会費徴収等の事務処理の委任を受ける場合は、書面による委任状を徴取することが必要であると考えます。

(3)入会申込書による保護者および教職員の明確な意思確認の必要性について

書面等による入会届を整備し、入会の意思確認が必要であると考えます。

(4)個人情報保護法に基づく児童名簿・連絡個票の利用目的逸脱について

本県では、PTA等の学校関係団体に関する保護者等からの会費徴収及び個人情報等について、以下のとおり適切に取り扱うよう県立学校に求めています。

- ①学校関係団体から会費徴収等の事務処理の委任を受ける場合は、必ず書面による委任状を徴取すること
- ②委任により会費を徴収する場合、学校関係団体において入会の意思確認が行われ、徴収方法等について保護者等の同意を得て作成された入会者一覧等を徴取し、確認を行うこと
- ③学校が取得した個人情報を学校関係団体に提供することは個人情報保護法上の第三者提供にあたるため、本人の同意なしに学校関係団体に名簿を提供しないなど、同法の規定に基づき適正に取り扱うこと

(5)PTAの運用に関する教育委員会の是正指導責任について

教育委員会は、所管する学校に対して、県民の誤解を招くことがないようPTAに関する適切な対応を求める必要があると考えます。

(6)任意加入・法令遵守が確保されるまでの暫定的措置に関する方針について

所管する学校に対して、県民の誤解を招くことがないようPTAに関する適切な対応を引き続き求め周知徹底に努めるとともに、改善が図られない際には、今後の対応を適宜検討する必要があると考えます。

(7) 学校とPTAの独立性に関する貴委員会の整理・運用状況

教育委員会では、「3.「職専免」として扱う」と考えます。条件は、「学校の教員がやむを得ず代理徴収事務に従事する場合」としており、兼職従事の申請をすることとしています。

(8) 上記が「1. 関与が全くない」以外の場合の根拠

根拠については、以下の条例と規則を回答します。

職員の職務に専念する義務の特例に関する条例 (昭和38年4月1日条例第33号)

職務に専念する義務の特例に関する規則 (昭和39年7月17日人事委員会規則第11号)

兵庫県教育委員会事務局

社会教育課

兵庫県教育委員会事務局 社会教育課

〒658-0081

神戸市東灘区田中町5丁目3-23

TEL (078) 362-3782

E-mail syakaikyouikuka@pref.hyogo.lg.jp

※個人情報保護の観点から、宛先を1件ずつ送信しています。